ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

3ª VARA DA COMARCA DE CODÓ

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe

Processo n.º 0805953-14.2024.8.10.0034 | Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Requerente(s): LUANA DA SILVA

Requerente(s): MUNICIPIO DE CODO

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

LARISSA MANUELLA DA SILVA, absolutamente incapaz, representada por sua genitora, LUANA DA SILVA, ingressou em juízo por intermédio do DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em face do MUNICÍPIO DE CODÓ/MA, todos devidamente qualificados e representados nos autos.

Alega a parte autora, em síntese, que é portadora de Anemia Falciforme (CID D57.O), de modo que necessita de acompanhamento médico por toda a vida, bem como de suporte nutricional especial, com a suplementação de 06 (seis) latas mensais do suplemento infantil hipercalórico FORTINI PLUS/NUTREN JUNIOR, além do uso constante de fraldas tamanho extra G, na média de 15 pacotes mensais, tudo conforme orientação médica e nutricional. Alega, finalmente, que formulou pedido administrativo dos insumos junto ao Município requerido, recebendo suporte inastisfatório quanto às fraldas e nenhum fornecimento da fórmula alimentar.

Requer seja o ente público requerido condenado a custear o suplemento nutricional e as fraldas, nos moldes informados.

Com a inicial vieram documentos, tais como atestados, receituários e prontuários médicos.

Fora proferida decisão concedendo os efeitos de antecipação da tutela (decisão – id. 123842068).

Devidamente citado, o Município réu apresentou contestação (id. 128633346), alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, a necessidade de observância dasnormas de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

A parte autora juntou relatórios médicos (id. 131573760) e não apresentou réplica, embora intimada (certidão – id. 133513964).

Instados a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora juntou documentos (id. 144815954) e o Município réu informou o desinteresse (id. 147097268).

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

II – FUNDAMENTAÇÃO

PRELIMINAR – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, despicienda a produção de demais provas, a teor do disposto no art. 355 do Código de Processo Civil (CPC), *in litteris*:

> Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
>
> I – não houver necessidade de produção de outras provas;
>
> II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Pelas razões acima apresentadas, entendo que os presentes autos admitem o manejo da técnica do julgamento antecipado, vez que desnecessária a dilação probatória, porquanto inexistem alegações controvertidas a serem comprovadas exclusivamente por meio de prova oral ou pericial, ou de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde. No mais, versa a demanda exclusivamente sobre matéria de direito, tratando-se da interpretação dos ditames constitucionais e legais, tendo em vista a matéria objeto do processo.

Destarte, perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito, sem olvidar que, nos termos do artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado velar pela rápida solução do litígio, privilegiando a efetividade do processo, quando prescindível a instrução processual *(cf. José Roberto dos Santos Bedaque, Efetividade do Processo e Técnica Processual, 2a ed., Malheiros, p. 32/34)*, e atendendo a garantia constitucional de razoável duração do processo insculpida no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, o feito admite julgamento no estado em que se encontra, com o conhecimento direto do pedido, nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, existentes nos autos todos os elementos necessários ao deslinde da cizânia.

Quanto à preliminar de **ilegitimidade passiva**, verifico que se confunde com o mérito da demanda, devendo ser com ele apreciada.

MÉRITO

Inicialmente reafirmo que se trata de ação com pedido de natureza prestacional, visando o fornecimento de insumos indispensáveis à manutenção da saúde da parte autora.

Destaco que o artigo 6º da Constituição Federal de 1988 (CF/88) dispõe que a saúde é um direito social e no seu artigo 196 ss. assevera que "*a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação*", tratando-se, portanto, de direito público subjetivo fundamental.

Cumpre asseverar que o direito à saúde é corolário da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88) e do direito à vida (art. 5º, *caput*, CF/88), também amparados constitucionalmente. Trata-se, portanto, de um direito para concretização de direitos.

Nesse sentido, são caras as lições doutrinárias de Ingo Sarlet (*et al.*):

> É no âmbito do direito à saúde que se manifesta de forma mais contundente a vinculação do seu respectivo objeto (no caso da dimensão positiva, trata-se de prestações materiais na esfera da assistência médica, hospitalar etc.) com o direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana. A despeito do reconhecimento de certos efeitos decorrentes da dignidade da pessoa humana mesmo após a sua morte, o fato é que a dignidade atribuída ao ser humano é essencialmente da pessoa humana viva. O direito à vida (e, no que se verifica a conexão, também o direito à saúde) assume, no âmbito desta perspectiva, a condição de verdadeiro direito a ter direitos, constituindo, além disso, pré-condição da própria dignidade da pessoa humana. Para além da vinculação com o direito à vida, o direito à saúde (aqui considerado num sentido amplo) encontra-se umbilicalmente atrelado à proteção da integridade física (corporal e psíquica) do ser humano, igualmente posições jurídicas de fundamentalidade indiscutível. (*In*: Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo : Saraiva Educação, 2020)

Para além das previsões constitucionais, a Lei nº 8.080/90 (Lei Orgânica do SUS), no seu art. 7º, inciso II, consagra como princípio "*a integralidade da assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema*."

Ademais, considerando-se que a proteção integral à saúde é dever de todos, é viável ao Poder Judiciário apreciar o pedido, pois não se trata de invasão da função administrativa com violação de separação dos poderes, notadamente porque a possibilidade de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário deriva de mandamento constitucional, em possibilidade de discricionariedade do administrador público.

Não se pode olvidar que a realidade da saúde pública em determinados locais do país, como é caso desta Comarca, está longe de ser a ideal, e muitas vezes inexistem profissionais para determinadas especialidades e mesmo quando existem o tempo de espera para atendimento acabaria implicando em irreparável agravamento de sua condição de saúde.

Diante dessa situação, não raras vezes, o indivíduos enfermos, ainda que carentes, imprimem esforço excessivo para obterem tratamento na rede particular, a fim de verem seus problemas de saúde resolvidos de maneira eficaz, em prejuízo do próprio sustento, muitas vezes sequer logrando êxito, motivo pela qual se socorrem ao Poder Judiciário. Em tais casos, as exigências legais carregadas de formalismo devem ser mitigadas, sob pena de se constituírem em óbice ao próprio direito.

Nessa toada, o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a possibilidade de determinação de fornecimento de medicamentos pelo Poder Judiciário (Tema 06), mesmo não incorporados nos regulamentos do Sistema Único de Saúde (SUS), condicionada aos termos da seguinte tese:

> 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde -SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

> 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:
> (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral;
> (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
> (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dosprotocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
> (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade esegurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja,unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
> (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
> (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
> 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:
> (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão nomérito do ato administrativo;
> (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir daprévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autospelo autor da ação; e
> (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Cumpre esclarecer, todavia, que o pedido formulado não versa sobre o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas sim de insumos. Desta forma, não se aplica à espécie o decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 106 (em tese, superado pelo Tema 6 do STF, por *overruling*), sob a sistemática de recursos repetitivos, bem como o decidido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), sob a sistemática de repercussão geral nos Temas 6, supramencionado, e 1.234, que se referem apenas às ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamentos incorporados ou não em atos normativos do SUS. Senão, vejamos:

> DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. 1. Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento de insumos de uso contínuo. 2. Sentença de procedência. 3. Fraldas descartáveis. Insumos que não se submetem aos Temas 6 e 1234 nem às Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do E. STF Fornecimento de

> fraldas devido. Precedentes. Art. 196 da CF. 5. Recurso parcialmente provido apenas para fins de afastar a multa cominatória, mantendo o sequestro da verba pública necessária para custear o tratamento. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10065847520248260309 Jundiaí, Relator.: Lúcia Caninéo Campanhã - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 21/02/2025, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 21/02/2025)

No caso dos autos, requer a parte autora o fornecimento de suplemento alimentar infantil (FORTINI PLUS/NUTREN JUNIOR) e fraldas descartáveis, essenciais ao seu tratamento de saúde.

Sobrelevo que, em que pese o fornecimento dos suplementos nutricionais e fraldas descartáveis não encontre respaldo na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) ou outras listas de dispensação obrigatória do SUS, as fórmulas alimentares ou suplementos alimentares destinados aos pacientes que sofrem de intolerância ou carência alimentar são indispensáveis para o desenvolvimento ou manutenção da saúde. Quanto às fraldas descartáveis, trata-se de produto que, segundo prescrição médica, pode ser essencial ao controle de enfermidades e melhoria da qualidade de vida do paciente.

O cerne da controvérsia se encontra na responsabilidade do ente requerido para o fornecimento dos insumos solicitados parte autora.

Na espécie, entendo como suficientes os prontuários, laudos, relatórios e receitas médicas acostados aos autos (ids. 122119198, 122119199, 122119201, 131573762, 131573762 e 144815956), realizados por profissionais devidamente habilitados, não havendo qualquer informação que os desqualifiquem, de modo que o(a) paciente arcou com seu ônus probatório e comprovaram por meio de documentos médicos a gravidade de seu quadro clínico e necessidade de uso ininterrupto dos insumos pleiteados.

Extrai-se, ainda, da causa de pedir da parte requerente a imprescindibilidade do uso contínuo, sendo inconcebível a limitação do prazo para disponibilização ao passo que devem ser fornecidos enquanto perdurar a necessidade. Ademais, tenho que a situação financeira da parte autora é insuficiente para custear o tratamento com recursos próprios sem outros prejuízos à sua subsistência.

Assim, os documentos constantes nos autos deixam claro que a criança é portadora de Anemia Falciforme (CID D57.O), que necessita dos insumos prescritos de maneira contínua, não possuindo condições financeiras de custear sua aquisição e, ainda, que a interrupção do tratamento poderá trazer prejuízos irreversíveis à sua saúde.

Ademais, ausente nos autos provas em contrário, especialmente da dispensabilidade e ineficácia do tratamento indicado ou da existência de substitutos terapêuticos. Portanto, há que se assegurar à criança o fornecimento dos insumos requeridos, pelo tempo que necessitar o tratamento, visto serem indispensáveis à manutenção do seu estado nutricional e higiênico e de sua própria vida. Com efeito, o fornecimento de insumos está contido no conceito de assistência à saúde, previsto no referido art. 196 da Constituição Federal, razão pela qual o Município não pode erguer barreiras burocráticas para obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao cidadão carente.

Soma-se a isso o fato de que a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) assegura, por intermédio do SUS, o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente:

> Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e

recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
§ 1º A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado.§ 1 o A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
§ 2º Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.§ 2 o Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

Nesse sentido é o entendimento do E. TJMA:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FRALDAS DESCARTÁVEIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO UNANIMEMENTE, A SEGUNDA CÂMARA CÍVEL NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. (TJ-MA 0828470-54.2020.8.10 .0001, Relator.: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. CRIANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL POR MEIO SONDA ALIMENTAR. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS GENITORES. ESTATUDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA DOUTRINA INTEGRAL. ABSOLUTA PRIORIDADE DA TUTELA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO ONHECIDA E IMPROVIDA . UNANIMIDADE. 1. Imposição aos entes federativos nacionais do dever político-constitucional de assegurar, a todos, proteção à saúde. 2 . O direito à saúde é, portanto, prerrogativa jurídica indisponível garantida à generalidade das pessoas pela própria Constituição, cuja integridade deve ser velada pelo Poder Público, a quem cabe formular e implementar políticas sociais e econômicas que visem a assegurá-lo aos cidadãos. 3. Incide sobre o Poder Público a gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que prescreve o art. 196 da Constituição da Republica . 4. Em verdade, o apelado demonstrou a imprescindibilidade do fornecimento do leite e da impossibilidade financeira de seus genitores arcar com o custeio. Destarte, deve o apelante fornecer o leite ao apelado, uma vez que possui o dever constitucional de garantir a saúde. 5 . Sentença mantida. 6. Apelação conhecida e improvida. Unanimidade . (TJ-MA - APL: 0063382016 MA 0000520-90.2014.8.10 .0041, Relator.: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 25/04/2016, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2016)

Quanto às alegações do Município requerido de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e de que a resposabilidade a ele imposta seria do Estado do Maranhão, entendo que não prosperam, pelas razões que seguem.

O Tema de Repercussão Geral n. 793 do Supremo Tribunal Federal, oriundo do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, trata da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, possuindo a seguinte tese: *Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro*.

Em que pese a existência de solidariedade entre os entes, compete ao Poder Judiciário "*direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências*" (STF, EDcl no RE 855178), observando-se os regulamentos pertinentes. Nesse ponto, frisa-se que compete aos Municípios a disponibilização de medicamentos e insumos considerados básicos/essenciais à população, além de alimentos e suplementos nutricionais, de acordo com a Portaria MS nº 2.715/2011, que atualiza a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, cabendo aos Estados, apenas de forma supletiva, o fornecimento de medicamentos excepcionais de alto custo, o que não é a hipótese dos autos, sendo do Município a responsabilidade do fornecimento dos insumos requeridos na inicial.

Assim, resta plenamente caracterizada a responsabilidade do Ente requerido em custear despesas com a saúde de seu(a) administrado(a) hipossuficiente, devendo o Poder Judiciário resguardar os direitos fundamentais constitucionais que se sobrepõem aos interesse públicos, quais sejam, direito à vida, à saúde e à dignidade, quando instado a se manifestar.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA (id. 123842068) e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, com fulcro no art. 487, I, CPC, e o faço para **CONDENAR** o **MUNICÍPIO DE CODÓ/MA** a fornecer à parte autora, mensalmente, 06 (seis) latas do suplemento nutricional FORTINI PLUS/NUTREN JUNIOR e 15 (quinze) pacotes de FRALDAS TAMANHO EXTRA G, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) no caso de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O(a) representante legal dos requerentes deverá retirar os insumos na unidade competente mais próxima da sua residência, até o dia 05 (cinco) de cada mês, cuja localização deverá ser-lhe informada, local onde também serão cumpridos eventuais mandados de busca e apreensão.

A negativa de cumprimento desta decisão importa na possibilidade de busca e apreensão e, caso negativa, a imediata expedição de mandado de bloqueio de valores, sem prejuízo da apuração do crime de desobediência.

Condeno os requerido, ainda, a pagar honorários advocatícios que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado (FADEP).

Sentença não sujeita a remessa necessária, a teor do que dispõe o art. 496, §4º, II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado e cumpridas as cautelas de praxe, ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Codó/MA, *datado e assinado eletronicamente*.

FÁBIO GONDINHO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito

Titular da 3ª Vara da Comarca de Codó

Assinado eletronicamente por: FABIO GONDINHO DE OLIVEIRA 25062320273852400000141146773
23/06/2025 20:27:38
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

IMPRIMIR GERAR PDF